

BORRADOR PILOTO — PENDIENTE DE REVISIÓN Y FIRMA DEL ABOGADO (Regla 1, athenea-lab/08-PUBLICATIONS). Versión modesta: describe ESTA práctica, no generaliza. No publicar sin verificar la vigencia de las resoluciones citadas.

El corpus invisible

Cómo un puñado de casaciones sostiene una práctica laboral: el caso de la Casación 766-2023 Cajamarca

Elmer Yampiero Suárez Suárez · Suárez Abogados (Perú)

Investigación asistida: ATHENEA Legal Intelligence (sistema de investigación del Estudio) · 23 de julio de 2026

RESUMEN

La práctica de un abogado laboralista no descansa sobre cientos de resoluciones, sino sobre un núcleo mínimo identificable. Midiendo el grafo de conocimiento de una práctica real (2,956 notas de trabajo y 24,731 conexiones documentadas), una sola resolución —la **Casación 766-2023 Cajamarca**— aparece sosteniendo **8 patrones argumentales independientes**, detectados por separado y sin conocimiento mutuo, cada uno sometido a refutación y sobreviviente de ella (confianza revisada entre 83% y 94%). El corpus operativo real de una práctica es invisible para su propio dueño hasta que se mide.

Palabras clave: jurisprudencia laboral · casación · grafo de conocimiento · gestión del conocimiento jurídico · núcleo jurisprudencial mínimo.

I. EL PROBLEMA

Ningún litigante sabe con precisión sobre qué descansa realmente su práctica. La intuición dice que son «muchas resoluciones»; la memoria destaca las últimas o las más dramáticas. Pero entre la intuición y la evidencia hay un hueco: nadie mide qué piezas de su jurisprudencia sostienen, a la vez, varios de sus argumentos habituales. Este artículo documenta esa medición en una práctica laboral peruana concreta: la del propio firmante.

II. MÉTODO

La bóveda de conocimiento del Estudio (2,956 notas; 24,731 conexiones; 7 áreas principales) se representa como un grafo: cada nota es un nodo y cada enlace explícito [[origen → destino]] una arista. Sobre ese grafo corren detectores independientes

(conceptos centrales, comunidades emergentes, oportunidades de conexión) cuyos resultados se someten uno a uno a un motor de contradicción que intenta refutarlos con el propio grafo antes de aceptarlos. Solo los hallazgos que sobreviven a su refutación integran la evidencia. El procedimiento es determinista y trazable: no interviene generación libre de texto en la detección.

III. EL HALLAZGO

Una misma fuente, «Precedente - Casación 766-2023 Cajamarca», aparece en la evidencia de 8 descubrimientos validados e independientes (5× oportunidad; 3× concepto central). Cada uno la citó por separado sin saber de los otros: hay un corpus común operando por debajo de patrones que parecían no tener relación.

Por qué 8 patrones separados (concepto central, oportunidad) comparten la misma fuente: la conexión real entre ellos pasa por esta nota y ningún insight individual lo enuncia.

DESCUBRIMIENTO	TIPO	QUÉ DETECTÓ	REFUTACIÓN
VI-2026-07-23-04	concepto central	Un concepto sostiene 7 ramas de tu conocimiento	94% · sobrevivió
VI-2026-07-23-08	concepto central	Un concepto sostiene 6 ramas de tu conocimiento	94% · sobrevivió
VI-2026-07-23-13	concepto central	Un concepto sostiene 5 ramas de tu conocimiento	94% · sobrevivió
VI-2026-07-23-19	oportunidad	Dos pilares tuyos comparten fuentes y no se conocen	83% · sobrevivió
VI-2026-07-23-20	oportunidad	Dos pilares tuyos comparten fuentes y no se conocen	83% · sobrevivió
VI-2026-07-23-21	oportunidad	Dos pilares tuyos comparten fuentes y no se conocen	83% · sobrevivió
VI-2026-07-23-25	oportunidad	Dos pilares tuyos comparten fuentes y no se conocen	83% · sobrevivió
VI-2026-07-23-36	oportunidad	Dos pilares tuyos comparten fuentes y no se conocen	83% · sobrevivió

Trazabilidad: hipótesis CH-2026-07-23-16 (2026-07-23) · registro completo en cognition/hypotheses.json del repositorio del Estudio.

IV. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS

1. **Mantenimiento dirigido del núcleo.** Si una resolución sostiene 8 patrones a la vez, su vigencia merece vigilancia prioritaria y periódica — no la misma atención que el resto del archivo.

2. **Riesgo sistémico concentrado.** La revocación o el matiz de una pieza nuclear no debilita un argumento: debilita simultáneamente todos los patrones que dependen de ella. Conocer el núcleo permite preparar líneas de reemplazo antes de necesitarlas.
3. **Formación interna.** El núcleo mínimo es el temario natural de inducción de un nuevo abogado del Estudio: pocas piezas, máxima cobertura argumental.

V. LÍMITES (DECLARACIÓN OBLIGATORIA)

- **Una sola bóveda.** La medición describe esta práctica; generalizar a «las prácticas laborales» exige réplica en corpus ajenos (experimento EXP-001, no ejecutado). Esta es la versión modesta de la tesis.
- **Vigencia no verificada.** A la fecha de este borrador NO se ha verificado si la Casación 766-2023 Cajamarca ha sido matizada o superada por resoluciones posteriores. Verificarlo es condición previa a cualquier publicación.
- **Posible artefacto topológico.** Aunque la refutación estructural sobrevivió, no puede excluirse del todo que parte de la centralidad refleje hábitos de enlace del autor de las notas.
- **Detección estructural, no doctrinal.** Los patrones se detectaron sobre la estructura del grafo; la lectura doctrinal de cada patrón corresponde al abogado.

EVIDENCIA CITADA (NOTAS REALES DE LA BÓVEDA)

- 2026-04-21 - Análisis de causa laboral y contencioso administrativo
- 2026-04-28 - Análisis de causa laboral y contencioso administrativo (2)
- 2026-05-23 - Análisis de expediente laboral peruano
- 2026-06-08 - Análisis jurisprudencial del caso Huatucu en derecho laboral
- 2026-07-11 - Sentencias sobre desnaturalización de contratos